

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองการนำเข้าหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักร
ซึ่งสารระเหยในกลุ่มโวลาทิลอัลคิลไนไตรท์ (volatile alkyl nitrite)
พ.ศ. ๒๕๕๘

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ ของระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการอนุญาตให้นำสารระเหยในกลุ่มโวลาทิลอัลคิลไนไตรท์เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งออกป้อนและการนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการออกหนังสือรับรองการนำเข้าหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสารระเหยในกลุ่มโวลาทิลอัลคิลไนไตรท์ (volatile alkyl nitrite) พ.ศ. ๒๕๕๘”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้สารระเหยในกลุ่มโวลาทิลอัลคิลไนไตรท์ (volatile alkyl nitrite) ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 2920.90.90 จำนวน ๖ รายการ ดังต่อไปนี้ เป็นสินค้าที่ต้องขอหนังสือรับรองการนำเข้าหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักร

(๑) เอมีลไนไตรท์ (Amyl nitrite) ชื่อทางเคมี 3-methylbutylnitrite สูตรทางเคมี $(CH_3)_2CHCH_2CH_2ONO$ [CAS Number 110-46-3]

(๒) ไซโคลเฮกซิลไนไตรท์ (Cyclohexyl nitrite) ชื่อทางเคมี cyclohexyl nitrite สูตรทางเคมี $C_6H_{11}ONO$ [CAS Number 5156-40-1]

(๓) เอทิลไนไตรท์ (Ethyl nitrite) ชื่อทางเคมี ethyl nitrite สูตรทางเคมี CH_3CH_2ONO [CAS Number 109-95-5]

(๔) ไอโซบิวทิลไนไตรท์ (Isobutyl nitrite) ชื่อทางเคมี 2-methylpropyl nitrite สูตรทางเคมี $(CH_3)_2CHCH_2ONO$ [CAS Number 542-56-3]

(๕) ไอโซโพรพิลไนไตรท์ (Isopropyl nitrite) ชื่อทางเคมี Propan-2-yl nitrite สูตรทางเคมี $(CH_3)_2CHONO$ [CAS Number 541-42-4]

(๖) นอร์มัลบิวทิลไนไตรท์ (n-Butyl nitrite) ชื่อทางเคมี butyl nitrite สูตรทางเคมี $CH_3CH_2CH_2CH_2ONO$ [CAS Number 544-16-1]

ข้อ ๔ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะพิจารณาออกหนังสือรับรองการนำเข้าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสารระเหยในกลุ่มโวลาทิลอัลคิลไนไตรท์ (volatile alkyl nitrite) เมื่อปรากฏว่า ผู้ขอรับหนังสือรับรองมีความประสงค์จะนำเข้าหรือสั่งเข้ามาซึ่งสารระเหยตามข้อ ๓ เพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ในส่วนที่เกี่ยวข้องในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข

ข้อ ๕ การขอให้ออกหนังสือรับรองการนำเข้าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสารระเหยในกลุ่มโวลาทิลอัลคิลไนไตรท์ (volatile alkyl nitrite) เข้ามาในราชอาณาจักรต้องปฏิบัติ ดังนี้

๕.๑ ผู้ใดประสงค์จะนำเข้าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสารระเหยตามข้อ ๓ ให้ยื่นคำขอตามแบบ ร.ร.ส. ๑ ท้ายระเบียบนี้ ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด

๕.๒ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะออกหนังสือรับรองการนำเข้าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสารระเหยในกลุ่มโวลาทิลอัลคิลไนไตรท์ (volatile alkyl nitrite) ตามแบบ ร.ร.ส. ๒ ท้ายระเบียบนี้ เฉพาะกรณีต่อไปนี้

๕.๒.๑ กรณีนำเข้าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตยาตัวอย่างสำหรับขอขึ้นทะเบียนตำรับยา หรือผลิตยาแผนปัจจุบันของตนเอง ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาแล้ว ให้แนบหลักฐาน ดังนี้

(๑) ใบอนุญาตนำเข้าหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร

(๒) ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน

(๓) หลักฐานการอนุญาตให้ผลิตยาตัวอย่างเพื่อขอขึ้นทะเบียนตำรับยา หรือใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันแล้วแต่กรณี

๕.๒.๒ กรณีนำเข้าในราชอาณาจักรเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น ให้แนบเอกสารหลักฐานแสดงเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องใช้สารระเหยตามข้อ ๓ ในการผลิตตามสมควรเพื่อประกอบการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

๕.๒.๓ กรณีนำเข้าในราชอาณาจักรโดยมุ่งหมายสำหรับใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ให้แนบหลักฐาน ดังนี้

(๑) โครงการวิจัย

(๒) วิธีวิเคราะห์

ข้อ ๖ กำหนดดำนนำสารระเหยตามข้อ ๓ เข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้

- (๑) ท่าเรือกรุงเทพ (คลองเตย)
- (๒) ท่าอากาศยานกรุงเทพ
- (๓) ท่าเรือแหลมฉบัง
- (๔) ท่าเรือเอกชน ปท. ๑๐
- (๕) รฟท. การรถไฟแห่งประเทศไทย (ลาดกระบัง)
- (๖) ด้านอาหารและยาไปรษณีย์กรุงเทพ ฯ
- (๗) ด้านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้า) จังหวัดสมุทรปราการ
- (๘) ด้านอาหารและยาพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
- (๙) ด้านอาหารและยาสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
- (๑๐) ด้านอาหารและยาท่าเรือเอกชนบริษัทแอกทู - ลัม จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ

ข้อ ๗ การแจ้งนำเข้าสารระเหยในกลุ่มโวลาทิลไนไตรท์ ให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติ ดังนี้
ทำหนังสือแจ้งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทุกครั้งที่มีการนำเข้า โดยระบุวัน เดือน ปี
ที่นำเข้าตามวันชำระภาษีอากรตามใบขนสินค้าและจำนวนสารระเหยที่นำเข้า

ข้อ ๘ ผู้ยื่นคำขอหนังสือรับรองการนำเข้าหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสารระเหยในกลุ่มโวลาทิลไนไตรท์ (volatile alkyl nitrite) ต้องปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในคำขอโดยไม่กระทำการ
นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งหากไม่ปฏิบัติตามหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยามีอำนาจจะจับหรือเพิกถอนการออกหนังสือ แล้วแต่กรณีและอาจไม่พิจารณาออกหนังสือ
ให้ผู้ขอที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในคราวต่อไป

ข้อ ๙ ให้ผู้ได้รับอนุญาตนำสารระเหยตามข้อ ๓ เข้ามาในราชอาณาจักรแล้วต้องรายงาน
ปริมาณสินค้าที่อยู่ในครอบครอง ปริมาณการใช้ หรือการจำหน่าย จำย โอน ให้สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขทราบ ทุกสิ้นเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน
และธันวาคมของทุกปีตามแบบทำรายการกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการอนุญาตให้นำสารระเหย
ในกลุ่มโวลาทิลไนไตรท์เข้ามาในราชอาณาจักร

ข้อ ๑๐ ให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

บุญชัย สมบูรณ์สุข

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

เลขรับที่
วันที่
ลงชื่อผู้รับคำขอ

คำขออนุญาตรับรองการนำเข้าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร
ซึ่งสารระเหยในกลุ่มโวลาทิลอัลคิลไนไตรท์ (volatile alkyl nitrite)

.....

เขียนที่

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

๑. ข้าพเจ้า ผู้ยื่นคำขอ

เลขประจำตัวประชาชน/นิติบุคคลทะเบียนเลขที่

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ตรอก/ซอย..... หมู่ที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... โทรศัพท์

มีผู้ดำเนินกิจการชื่อ.....เลขประจำตัวประชาชน..... อายุ ปี

สัญชาติ..... อยู่เลขที่..... ตรอก/ซอย..... หมู่ที่..... ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... โทรศัพท์

๒. สารระเหยในกลุ่มโวลาทิลอัลคิลไนไตรท์ (volatile alkyl nitrite) ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภท
ที่ 2920.90.90 ที่ประสงค์จะนำเข้าในราชอาณาจักร ได้แก่

☐ เอมีลไนไตรท์ (Amyl nitrite) ชื่อทางเคมี 3-methylbutylnitrite สูตรทางเคมี $(CH_3)_2CHCH_2CH_2ONO$ [CAS Number110-46-3]

☐ ไซโคลเฮกซิลไนไตรท์ (Cyclohexyl nitrite) ชื่อทางเคมี cyclohexyl nitrite สูตรทางเคมี $C_6H_{11}ONO$ [CAS Number5156-40-1]

☐ เอทิลไนไตรท์ (Ethyl nitrite) ชื่อทางเคมี ethyl nitrite สูตรทางเคมี CH_3CH_2ONO [CAS Number109-95-5]

☐ ไอโซบิวทิลไนไตรท์ (Isobutyl nitrite) ชื่อทางเคมี 2-methylpropyl nitrite สูตรทางเคมี $(CH_3)_2CHCH_2ONO$ [CAS Number542-56-3]

☐ ไอโซโพรพิลไนไตรท์ (Isopropyl nitrite) ชื่อทางเคมี Propan-2-yl nitrite สูตรทางเคมี $(CH_3)_2CHONO$ [CAS Number541-42-4]

☐ นอร์มาลบิวทิลไนไตรท์ (n-Butyl nitrite) ชื่อทางเคมี butyl nitrite สูตรทางเคมี $CH_3CH_2CH_2CH_2ONO$ [CAS Number544-16-1]

โดยต้องการนำสารระเหยข้างต้นไปใช้ใน

- ☐ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ คือ
- ☐ ศึกษา วิเคราะห์วิจัย เกี่ยวข้องกับ.....

๓. ข้อมูลสารระเหยคงคลัง ณ วันที่.....

๓.๑ ชื่อสาร.....ในปีนี้ได้นำเข้ามาแล้วจำนวน.....ครั้ง
รวมปริมาณ.....กิโลกรัม ยังคงเหลือวัตถุดิบคงคลัง.....กิโลกรัม การนำเข้าในครั้งนี้เป็นครั้งที่.....

๓.๒ ชื่อสาร.....ในปีนี้ได้นำเข้ามาแล้วจำนวน.....ครั้ง รวมปริมาณ.....
กิโลกรัม ยังคงเหลือวัตถุดิบคงคลัง.....กิโลกรัม การนำเข้าในครั้งนี้เป็นครั้งที่.....

๔. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองการนำเข้าหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสารระเหย
ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อสาร/ชื่อการค้า	ผู้ผลิตและประเทศที่ผลิต	ปริมาณ(หน่วย)

สถานที่เก็บสารตั้งอยู่เลขที่.....ตรอก/ซอย.....หมู่ที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....

๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการนำเข้าหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสารระเหยตามที่ระบุในข้อ ๓
มีวัตถุประสงค์เพื่อ

☐ เป็นวัตถุดิบในการผลิตยาตัวอย่างสำหรับขอขึ้นทะเบียนตำรับยา/ยาซึ่งได้ขึ้นทะเบียน
ตำรับยาแล้ว

- ☐ เป็นวัตถุดิบในการผลิตตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ คือ.....
- ☐ เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ คือ.....
- ☐ ใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย

๖. ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานมาด้วย คือ

- ☐ ๖.๑ สำเนาใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน
- ☐ ๖.๒ สำเนาใบอนุญาตผลิตยาตัวอย่างหรือใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา
- ☐ ๖.๓ สำเนาใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ คือ.....
- ☐ ๖.๔ สำเนาหลักฐานการอนุญาตให้ผลิตตัวอย่างหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ต้องใช้

สารระเหย

(๑)

(๒)

☐ ๖.๕ โครงการวิจัย☐ ๖.๖ วิธีวิเคราะห์☐ ๖.๗ สำเนาหนังสือรับรองจากสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทซึ่งแสดงรายชื่อ

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และรับรองไว้ไม่เกินหกเดือน

☐ ๖.๘ หนังสือมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินกิจการ กรณีนิติบุคคล☐ ๖.๙ อื่น ๆ.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

(ลายมือชื่อ)ผู้ยื่นคำขอ
(.....)**หมายเหตุ ๑** ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ ที่ต้องการ

๒ ให้ยื่นคำขอหนังสือรับรองฯ ณ สำนัก/กอง/กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

๓ ข้าพเจ้ารับทราบว่าจะนำสาระระเหยเข้าสู่ประเทศไทยได้เฉพาะด้านอาหารและยานี้เท่านั้น

(๑) ท่าเรือกรุงเทพ (คลองเตย)

(๒) ท่าอากาศยานกรุงเทพ

(๓) ท่าเรือแหลมฉบัง

(๔) ท่าเรือเอกชน ปท. ๑๐

(๕) รพท. การรถไฟแห่งประเทศไทย (ลาดกระบัง)

(๖) ด้านอาหารและยาไปรษณีย์กรุงเทพ ฯ

(๗) ด้านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คลังสินค้า) จังหวัดสมุทรปราการ

(๘) ด้านอาหารและยาพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

(๙) ด้านอาหารและยาสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

(๑๐) ด้านอาหารและยาท่าเรือเอกชนบริษัทแอดพู - ลัม จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ



ที่ สธ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้พิจารณาคำขอหนังสือรับรองในการนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสารระเหยในกลุ่มโวลาทิลอัลคิลไนไตรท์ (volatile alkyl nitrite) ของ.....
(ชื่อผู้ขอหนังสือให้ความเห็นชอบ) ตามคำขอลงวันที่ แล้ว เห็นสมควรอนุญาตให้นำหรือสั่งสินค้าดังต่อไปนี้

ชื่อสารระเหยในกลุ่ม โวลาทิลอัลคิลไนไตรท์	ชื่อผู้ผลิตและประเทศผู้ผลิต	ปริมาณและขนาดบรรจุ ที่นำเข้า	หมายเหตุ
๑.			
๒.			

หนังสือฉบับนี้มีอายุ ๓ เดือน นับจากวันที่ให้

ให้ไว้ ณ วันที่

ใช้ได้ถึงวันที่

ลงชื่อ

(พิมพ์ชื่อเต็ม)

(ตำแหน่ง)